重庆市北碚区应急管理局与陶真琼,吴文杰行政强制执行非诉执行审查行政裁定书

案由：	行政 ＞ 行政行为 ＞ 行政处罚
案 号：	(2023)渝0109行审83号
审理法官：	向品　郭又　霍玉平
文书类型：	裁定书
裁定类型：	准许或者不准许执行行政机关的行政行为
公开类型：	文书公开
审理法院：	重庆市北碚区人民法院
审结日期：	2023.10.12
案件类型：	非诉行政行为申请执行审查
审理程序：	执行
权责关键词：	行政处罚　行政强制　合法　罚款　证据　维持原判

重庆市北碚区应急管理局与陶真琼,吴文杰行政强制执行非诉执行审查行政裁定书

重庆市北碚区人民法院

行政裁定书

(2023)渝0109行审83号

申请执行人重庆市北碚区应急管理局，住所地重庆市北碚区云清路77号，统一社会信用代码11500109MB16453532。

负责人费世军，局长。

委托代理人杨宗国，副局长。

委托代理人周择天。

被执行人陶真琼。

下载日期：2026-09-26

被执行人吴文杰。

申请执行人重庆市北碚区应急管理局(以下简称北碚应急局)于2023年8月14日向本院申请强制执行吴长平行政处罚一案。本院于当日受理后，依法组成合议庭进行了审查。

2022年12月7日，北碚应急局对吴长平作出(碚)应急罚〔2022〕14-2号《行政处罚决定书》，载明“2020年1月11日16时30分许，重庆渝凤建设有限公司承建的金科集美嘉悦二期M01-04/04地块二标8号楼施工过程中，发生一起高处坠落事故造成从业人员胡飞死亡，直接经济损失约140万元。吴长平作为长平建劳公司法定代表人，该公司安全生产主要负责人，未严格督促检查事故项目的安全生产工作，未及时发现并消除生产安全事故隐患，违反了《中华人民共和国安全生产法》第十八条第五项规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十二条之规定，决定对吴长平作出处人民币21000元罚款的行政处罚……到期不缴每日按罚款数额的3%加处罚款”。吴长平收到该行政处罚决定后，在法定期限内提起行政诉讼。本院于2023年3月17日作出(2023)渝0109行初27号行政判决，驳回长平劳务公司的诉讼请求。长平劳务公司不服，上诉至重庆市第一中级人民法院。重庆市第一中级人民法院于2023年6月21日作出(2023)渝01行终340号行政判决，驳回上诉，维持原判。

因吴长平未主动履行，北碚应急局向本院申请执行。本院经调查，吴长平于2023年7月27日因死亡被公安机关注销户口。查明上述情况后，本院要求申请执行人提交被执行人的遗产或者义务承受人的有关证据，以确定是否变更被执行人。

2023年9月20日，北碚应急局向本院提交吴长平户籍信息，该户常住人口有妻陶真琼、长女吴文杰。2023年10月12日，北碚应急局提供《不动产登记查询结果告知单》，坐落于重庆市北碚区同盛路6号11幢2单元2-2号房屋系吴长平所有，2022年2月18日领有渝(2022)北碚区不动产权第000157425号不动产权证；北碚应急局提供《公司基本情况》《出资者(股东)情况》，吴长平系重庆市长平建筑劳务有限公司法定代表人，持有70%股权。北碚应急局遂于2023年10月12日申请变更本案被执行人为陶真琼、吴文杰。

本院认为，《中华人民共和国民法典》第一千一百四十五条规定，继承开始后，遗嘱执行人为遗产管理人；没有遗嘱执行人的，继承人应当及时推选遗产管理人；继承人未推选的，由继承人共同担任遗产管理人；没有继承人或者继承人均放弃继承的，由被继承人生前住所地的民政部门或者村民委员会担任遗产管理人2020年12月29日修正《最高人民法院关于民事执行中变更、追加当事人若干问

题的规定》第十条第一款规定，作为被执行人的自然人死亡或被宣告死亡，申请执行人申请变更、追加该自然人的遗产管理人、继承人、受遗赠人或其他因该自然人死亡或被宣告死亡取得遗产的主体为被执行人，在在遗产范围内承担责任的，人民法院应予支持。依据上述规定，被继承人死亡后，继承人未推选遗产管理人的，由继承人共同担任遗产管理人，在执行程序汇总，可以变更、追加遗产管理人为被执行人，在遗产范围内承担责任。本案中，执行依据确定的债务人吴长平在判决生效后死亡，其法定继承人尚未继承房产，应由其法定继承人共同担任遗产管理人，北碚应急局变更本案被执行人为陶真琼、吴文杰并无不当。《民法典》第一千一百四十七条规定，遗产管理人应当履行下列职责：(一)清理遗产并制作遗产清单；(二)向继承人报告遗产情况；(三)采取必要措施防止遗产毁损、灭失；(四)处理被继承人的债权债务；(五)按照遗嘱或者依照法律规定分割遗产；(六)实施与管理遗产有关的其他必要行为。根据上述规定，遗产管理人虽然可以成为被执行人，但其并非责任承担主体，其主要职责为处理被继承人的债权债务和分割遗产，因此不能直接执行遗产管理人的自有财产清楚债务，亦不能对遗产管理人采取限制消费措施。《最高人民法院关于民事执行中变更、追加当事人若干问题的规定》第十条第一款亦规定，变更、追加遗产管理人为被执行人的，也是在遗产范围内承担责任。

综上所述，北碚应急局申请执行的(碚)应急罚〔2022〕14-2号《行政处罚决定书》事实清楚，程序合法，适用法律、法规正确，无超越职权和滥用职权。依照《中华人民共和国行政诉讼法》第九十七条和《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国行政诉讼法〉的解释》第一百零一条第一款第十四项、第一百六十条之规定，裁定如下：

对重庆市北碚区应急管理局作出的(碚)应急罚〔2022〕14-2号《行政处罚决定书》准予强制执行，由继承人在遗产范围内承担责任。

本裁定送达后即发生法律效力。

审 判 长 向 品

人民陪审员 郭 又

人民陪审员 霍玉平

二〇二三年十月十二日

书 记 员 辛 寅

下载日期：2026-09-26

本案法律依据

最高人民法院关于民事执行中变更、追加当事人若干问题的规定 第10条1款
中华人民共和国行政诉讼法(2017修正) 第97条
最高人民法院关于适用《中华人民共和国行政诉讼法》的解释 第101条1款14项
最高人民法院关于适用《中华人民共和国行政诉讼法》的解释 第160条
中华人民共和国民法典 第1145条
中华人民共和国民法典 第1147条
最高人民法院关于民事执行中变更、追加当事人若干问题的规定(2020修正) 第10条1款
中华人民共和国安全生产法(2021修正) 第18条
更多

同案由重要案例

云南省高级人民法院发布10个未成年人权益司法保护典型案例(2025年度)之二：某酒店诉县公安局罚款、停业整顿案——酒店经营者未履行法定登记义务，不能以积极配合调查为由排除行政机关的合法处罚
重庆市高级人民法院发布10起2025年度行政审判典型案例之四：彭某诉某区应急管理局、某区人民政府行政处罚及行政复议案——租用具有网约车运输证的车辆从事经营活动，属于承包生产经营项目，出租人应承担安全生产管理责任
重庆市高级人民法院发布10起2025年度行政审判典型案例之二：易某诉某区公安局交通巡逻警察支队行政处罚案——醉酒跨骑操控“未启动”摩托车利用重力滑行构成醉酒后驾驶机动车
启东市某星种子有限公司诉启东市农业农村局、启东市人民政府行政处罚及行政复议案
浙江省高级人民法院发布10起2025年度知识产权保护典型案例之十：浙江谦某文化传媒有限公司与浙江省玉环市市场监督管理局行政处罚案
重庆市高级人民法院发布10起2025年度行政审判典型案例之五：眭某某诉某区交通巡逻警察支队、某区人民政府行政处罚及行政复议案——醉酒驾驶电动摩托车应吊销驾驶人所有准驾车型的机动车驾驶证
重庆市高级人民法院发布10起2025年度行政审判典型案例之一：某科技公司诉某区市监局罚款案——使用损害国家领土完整的问题地图进行广告宣传，不适用“首违不罚”和“轻微不罚”原则
江苏省高级人民法院发布2025年度十大典型案例之六：黄某化工药业公司诉江苏省市场监督管理局、国家市场监督管理总局反垄断行政处罚及行政复议案
更多

本法院同类案例

黄某;重庆市公安局某区分局某管理支队行政处罚一审行政裁定书
吴刚;重庆市公安局北碚区分局交通管理支队行政处罚一审行政裁定书
重庆市公安局北碚区分局交通管理支队;冉强行政处罚一审行政裁定书
郑某某支队与重庆市某某局某某支队行政处罚一审行政裁定书
盛某与重庆市公安局北碚区分局交通巡逻警察支队行政处罚一审行政判决书
陈刚与重庆市公安局北碚区分局交通巡逻警察支队行政处罚一审行政裁定书
重庆翔泽房地产开发有限公司与重庆市北碚区市场监督管理局行政处罚一审行政判决书
重庆市北碚区应急管理局与重庆西贸钢结构有限公司行政强制执行非诉执行审查行政裁定书
更多

相关论文

论平台第三方格式条款的效力
《民法典》侵权责任编的特色创新、发展适用与未来展望
2025年《人民司法·案例》总目录
2025年《人民司法·应用》总目录
行贿犯罪非法获利追缴的方法建构
轻罪治理的分类分级模式
规范案外人涉案财物处置程序切实提升人权司法保障水平
民刑交叉案件审理顺序的类型化建构与适用规则
更多

©北大法宝：（www.pkulaw.com）专业提供法律信息、法学知识和法律软件领域各类解决方案。北大法宝为您提供丰富的参考资料，正式引用法规条文时请与标准文本核对。 欢迎查看所有产品和服务。

法宝快讯： 如何快速找到您需要的检索结果？ 法宝 V6 有何新特色？



扫描二维码阅读原文

原文链接： https://www.pkulaw.com/pfnl/08df102e7c10f2066f017972edc5e48764cb80ad14195c8fbdfb.html

下载日期：2026-09-26